

1500915-04.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERIKA FERNANDES
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/04/2022
... Registro: 28/04/2021)

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500915-04.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500915-04.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007420/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 22348020 - 24º D.P. PONTE RASA, 2007420 - 24º D.P. PONTE RASA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS ROBERTO LOBATO PAULO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MARCOS ROBERTO LOBATO PAULO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 02h45min, na Rua Gramal, número 10, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Gabriela Vitória de Souza Silva, R\$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à Loja de Conveniência do Posto

Ipiranga.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 07/09; termos de depoimento às fls. 10/11; auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 15; termo de declarações à fl. 16; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 17; termo de interrogatório à fl. 20.

Recebida a denúncia no dia 10 de fevereiro de 2022 (fls. 91/96), o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e auto de exibição, apreensão e entrega.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Na data dos fatos, os policiais militares Amanda e Alberto estavam em patrulhamento quando souberam de um roubo recém praticado numa loja de conveniência. Receberam o vídeo captado por câmeras de segurança do estabelecimento, puderam visualizar com exatidão o roubador e o localizaram pouco tempo depois, nas proximidades.

Questionado, ele confessou a autoria da subtração e declarou ter se desvincilhado da arma utilizada.

A vítima, em juízo, reconheceu com segurança o acusado. Descreveu que ele entrou na loja, pegou uma cerveja e, quando veio ao caixa, anunciou o assalto, mostrando-lhe um revólver. Entregou-lhe cerca de R\$ 300,00, em dinheiro e comunicou o fato à Polícia Militar. Enviou aos policiais imagens do assalto e, cerca de uma hora depois, soube que ele havia sido encontrado. Ainda, descreveu com exatidão os trajes que ele usava o dia, os mesmos que ele utilizava quando foi preso - fotografia à fl. 31.

As imagens captadas pelas câmeras também foram anexadas aos autos, fls. 12/14, e não deixam dúvidas acerca da autoria pelo réu.

Por fim, em seu interrogatório judicial, MARCOS confessou o cometimento do roubo, na forma descrita na denúncia, salvo pelo emprego de arma de fogo, asseverando ter utilizado um artefato de brinquedo.

Essa é a prova oral colhida, mais que suficiente para amparar a pretensão acusatória.

Por derradeiro, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Com efeito, insta consignar que, no presente feito, se reconhecido o emprego de arma, a pena final imposta a MARCO seria de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, ao passo que afastada essa causa de aumento, somaria 5 anos, 5 meses e 10 dias, uma diferença de quase 04 anos.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a

vítima sofreu real perigo de vida.
Neste sentido:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar – análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante – Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva – vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular – Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência – arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante – r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva – Provas francamente incriminadoras – Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes – réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito – vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida – Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal porque se trata de pessoa que cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, evidenciando que não cessou a atividade criminosa e posto em liberdade, voltou a delinquir. Sua personalidade enseja a majoração da reprimenda. Ainda nesta fase, dados os maus antecedentes decorrentes da condenação no processo 8289388/06, aplico novo aumento de 1/6

Na segunda fase, atestada a dupla reincidência específica do réu, nos processos n. 04753409/08 e 6688521/15, aplico majoração de 1/5. Reconheço a atenuante da confissão, para reduzir no patamar de 1/6, ressaltando que não houve a compensação integral entre agravante e atenuante porque a reincidência é dupla.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena totaliza 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a gravidade do delito, os maus antecedentes do réu, sua dupla reincidência específica e o quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS ROBERTO LOBATO PAULO como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP).

Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito